



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOGI OKTIARIS SANDI PUTRA Als SATRIA Als MATA KUCING Bin ARIS SUARSO;**
2. Tempat lahir : Lampung Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/14 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Z Arifin RT/RW 004/002 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Benni Hidayat, S.H dan Bondang Jasindu, S.H beralamat kantor di Jalan Ratu Agung Rt 9 Kelurahan Penurunan Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 196/SK/III/2025 tanggal 18 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Bgl tanggal 21 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Bgl tanggal 21 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOGI OKTIARIS SANDI PUTRA Als SATRIA Als MATA KUCING Bin ARIS SUARSO, bersalah telah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar norma kesusilaan"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : *10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Sub 1 (satu) bulan kurungan.*
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar KTP an. YOGI OKTIARIS SANDI PUTRA dengan NIK : 1801171410940002.
Dikembalikan kepada Terdakwa Yogi Oktiaris.
 - 1 (satu) unit HP REALME C55 warna abu-abu dengan IMEI 1 : 863218063999514 / 65 IMEI 2 : 863218063999506.
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) akun Gmail jayasatria042@gmail.com.
 - 1 (satu) akun Twitter atas nama mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07>.
Dilakukan pemutusan terhadap kedua Akun tersebut sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YOGI OKTIARIS SANDI PUTRA Als SATRIA Als MATA KUCING Bin ARIS SUARSO, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Gelatik Nomor 27 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar norma kesusilaan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 15 April 2023 sekira malam hari bertempat di Jalan Adam Malik Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, terdakwa membuat akun TWITTER/X dengan nama mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07>.
- Bahwa cara terdakwa membuat akun TWITTER/X mata kucing @jayya07 yaitu pertama terdakwa mendaftar lalu melakukan registrasi dengan mengisi data diri email; jayasatria042@gmail.com, dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone REALME C55 warna abu-abu dengan IMEI 1 : 863218063999514 / 65 IMEI 2 : 863218063999506 setelah itu baru terdakwa bisa mendaftar akun TWITTER/X dengan nama mata kucing @jayya07.
- Bahwa setelah selesai terdakwa membuat akun TWITTER/X mata kucing @jayya07 tersebut kemudian langsung bisa digunakan, namun terdakwa tidak langsung memposting video dan foto bermuatan asusila saat itu dan setelah delapan bulan kemudian barulah terdakwa memposting video dan foto bermuatan asusila, dan terdakwa tetap aktif untuk melihat konten-konten yang berada di TWITTER/X.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mendistribusikan atau memposting/retweet foto dan Video yang melanggar kesusilaan, yang pertama pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib dan postingan terakhir pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Gelatik No. 27 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa niat dan tujuan terdakwa memposting/meretweet konten yang bermuatan asusila tersebut HANYA UNTUK KEPUASAN SENDIRI UNTUK MELIHAT VIDEO/KONTEN PORNO YANG BERMUATAN ASUSILA DI TWITTER/X DAN UNTUK BERTEMU PARTNER YANG BISA DIAJAK BERMAIN SEX ATAU SATU FREKUENSI, namun sampai saat ini hal itu belum terdakwa temukan kenalan perempuan yang diajak bermain sex dengan terdakwa. Bahwa akun Twitter terdakwa tersebut yang mengikuti kurang lebih sebanyak 460, Pengikut kurang lebih sebanyak 55 dan postingan kurang lebih sebanyak 34 postingan.
- Bahwa terdakwa mendistribusikan dengan cara memposting konten video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan Video yang memperlihatkan alat kemaluan terdakwa sendiri di akun Twitter mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07> milik terdakwa tersebut kurang lebih sebanyak 3 (tiga) postingan, 1 (satu) video dan 2 (dua) foto konten alat kemaluan terdakwa yang sebelumnya telah terdakwa buat dengan cara terdakwa memfoto alat kemaluan terdakwa dengan menggunakan handphone terdakwa sendiri.
- Bahwa banyak yang telah melihat postingan terdakwa, berupa Foto/Video yang terdakwa posting atau tweet pada akun TWITTER/X mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07>, postingan pertama kurang lebih sebanyak 4000 tayangan, postingan kedua kurang lebih sebanyak 875 tayangan dan postingan ke tiga kurang lebih sebanyak 136 tayangan, semua yang telah melihat postingan terdakwa tersebut tidak ada yang terdakwa kenal.
- Bahwa perbuatan terdakwa mendistribusikan, memposting konten atau gambar dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan Konten Foto dan Video yang memperlihatkan alat kemaluan laki-laki di akun Twitter mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07> milik terdakwa tersebut dapat ditemukan/diketahui oleh pemilik akun lain atau masyarakat umum lainnya dapat melihat dan menonton video dan konten bermuatan kesusilaan tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polda Bengkulu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016, tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rholis Sepranto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Kepolisian dengan jabatan selaku Penyidik Pembantu pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit V Siber Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi melaporkan akun twitter mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07> yang dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa yang telah melakukan kegiatan berupa memposting berupa konten foto sebanyak 2 (dua) dan video sebanyak 1 (satu) yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pengguna akun twitter mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07> telah memposting konten foto dan video miliknya sendiri yang memiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wib sewaktu sedang melakukan patroli Siber di ruangan Subdit Siber Polda Bengkulu;
- Bahwa kemudian pada hari ini Senin, tanggal 11 November 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jln Gelatik No. 27 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Terdakwa telah diamankan dan dari tangan Terdakwa tersebut didapatkan 1 (satu) Unit Handphone Realme C55 warna abu-abu dengan IMEI 1 : 863218063999514 / 65 IMEI 2 : 863218063999506 / 65, setelah dicek perangkat HP itu terdapat medsos berupa akun Twitter dengan nama akun twitter mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07>;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa pemilik dan pengguna akun twiter twitter mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07> tersebut yaitu memposting konten foto dan video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yakni video seorang laki-laki yang sedang memperlihatkan alat kelamin laki-laki dimana video tersebut milik Terdakwa sendiri dan diposting dengan menggunakan media sosial twitter mata kucing @jayya07 milik Terdakwa;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wib sewaktu sedang melakukan kegiatan rutin berupa patroli Siber di ruangan Subdit Siber Polda Bengkulu, pada saat melakukan kegiatan patroli siber tersebut ditemukan adanya pengguna akun Twitter dengan nama akun mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07>) telah memposting berupa Konten foto dan video yang bermuatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum karena akun twitter mata kucing @jayya07 tersebut bersifat publik dan bisa dilihat oleh umum;
- Bahwa selanjutnya pada hari ini Senin, tanggal 11 November 2024 sekira pukul 17.30 Wib diketahui pengguna akun twitter tersebut sedang berada di Kota Bengkulu, kemudian pada pukul 17.40 Wib tim bergerak menuju ke Jln Gelatik No. 27 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polda Bengkulu untuk dimintai keterangan;
- Bahwa dari tangan Terdakwa didapatkan 1 (satu) unit HP Realme C55 warna abu-abu dengan IMEI 1 : 863218063999514 / 65 IMEI 2 : 863218063999506 / 65 dan setelah dilakukan pengecekan terhadap perangkat itu benar ada akun twitter dengan nama akun mata kucing @jayya07;
- Bahwa Terdakwa pertama kali memposting pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pukul 01.00 Wib dan postingan terakhir pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa di Jln Gelatik No. 27 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memposting video yang bermuatan melanggar kesusilaan dengan menggunakan akun Twitter mata kucing @jayya07 tersebut untuk dapat melihat dan menonton video-video berhubungan intim dan bisa memuaskan pribadi pelaku memposting video atau foto kesusilaan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun twitter mata kucing @jayya07 tersebut dimulai pada tanggal 15 April 2023, pada malam hari di toko Terdakwa di Jln Adam Malik Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mengakses dan menggunakan akun media sosial twitter mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07> tersebut yaitu menggunakan perangkat Realme C55 warna abu-abu dengan IMEI 1 :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863218063999514 / 65 IMEI 2 : 863218063999506 / 65, milik Terdakwa itu sendiri;

- Bahwa semua akun twitter bisa melihat postingan yang diposting oleh akun twitter mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07> karena bersifat publik (umum);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Rachmad Amdika, S. Kom**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan jabatan selaku Penyidik Pembantu pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit V Siber Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pengguna akun twitter mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07> telah memposting konten foto dan video miliknya sendiri yang memiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wib sewaktu sedang melakukan patroli Siber di ruangan Subdit Siber Polda Bengkulu;
- Bahwa kemudian pada hari ini Senin, tanggal 11 November 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jln Gelatik No. 27 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Terdakwa telah diamankan dan dari tangan Terdakwa tersebut didapatkan 1 (satu) unit Handphone Realme C55 warna abu-abu dengan IMEI 1 : 863218063999514 / 65 IMEI 2 : 863218063999506 / 65, setelah dicek perangkat HP itu terdapat medsos berupa akun Twitter dengan nama akun twitter mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07>;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa pemilik dan pengguna akun twiter twitter mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07> tersebut yaitu memposting konten foto dan video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yakni video seorang laki-laki yang sedang memperlihatkan alat kelamin laki-laki dimana video tersebut milik Terdakwa sendiri dan di posting dengan menggunakan media sosial twitter mata kucing @jayya07 milik Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wib sewaktu sedang melakukan kegiatan rutin berupa patroli Siber di ruangan Subdit Siber Polda Bengkulu, pada saat melakukan kegiatan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli siber tersebut ditemukan adanya pengguna akun Twitter dengan nama akun mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07> telah memposting berupa konten foto dan video yang bermuatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum karena akun twitter mata kucing @jayya07 tersebut bersifat publik dan bisa dilihat oleh umum;

- Bahwa selanjutnya pada hari ini Senin, tanggal 11 November 2024 sekira pukul 17.30 Wib diketahui pengguna akun twitter tersebut sedang berada di Kota Bengkulu, kemudian pada pukul 17.40 Wib Tim bergerak menuju ke Jln Gelatik No. 27 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polda Bengkulu untuk dimintai keterangan;
- Bahwa dari tangan Terdakwa didapatkan 1 (satu) unit HP Realme C55 warna abu-abu dengan IMEI 1 : 863218063999514 / 65 IMEI 2 : 863218063999506 / 65 dan setelah dilakukan pengecekan terhadap perangkat itu benar ada akun twitter dengan nama akun mata kucing @jayya07;
- Bahwa Terdakwa pertama kali memposting pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 pukul 01.00 Wib dan postingan terakhir pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa di Jln Gelatik No. 27 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memposting video yang bermuatan melanggar kesusilaan dengan menggunakan akun Twitter mata kucing @jayya07 tersebut untuk dapat melihat dan menonton video-video berhubungan intim dan bisa memuaskan pribadi pelaku memposting video atau foto kesusilaan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun twitter mata kucing @jayya07 tersebut dimulai pada tanggal 15 April 2023, pada malam hari di toko Terdakwa di Jln Adam Malik Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mengakses dan menggunakan akun media sosial twitter mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07> tersebut yaitu menggunakan perangkat Realme C55 warna abu-abu dengan IMEI 1 : 863218063999514 / 65 IMEI 2 : 863218063999506 / 65, milik Terdakwa itu sendiri;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua akun twitter bisa melihat postingan yang diposting oleh akun twitter mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07> karena bersifat publik (umum);
- Bahwa jumlah yang mengikuti dan pengikut pengguna akun twitter atas nama mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07> adalah mengikuti 460 dan pengikut 55.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Albert Aruan, S.H, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika;
- Bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab ahli sebagai Analis Hukum yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penindakan, perbantuan keterangan ahli hukum dalam penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik;
- Bahwa Ahli ada dimintai keterangan oleh Penyidik Polda Bengkulu, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;
- Bahwa sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh penyidik serta penjabaran unsur-unsur pasal 27 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, telah melanggar Pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dengan sengaja menampilkan video kesusilaan melalui akun Twitter mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07>

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kedalam kategori mendistribusikan informasi elektronik (video kesusilaan) yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;

- Bahwa kesusilaan yang dirujuk oleh UU ITE adalah sebagaimana yang telah dijelaskan pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu melakukan perbuatan mempertunjukkan *ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual* yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan;
- Bahwa konten video dan foto-foto tersebut termasuk kategori Informasi Elektronik karena merupakan kumpulan data sesuai Pasal 1 angka 1 UU ITE. Video dan foto-foto tersebut apabila telah dilakukan uji laboratoris/digital forensik terhadap perangkatnya akan menjadi alat bukti elektronik;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa termasuk kedalam kategori melanggar kesusilaan tepatnya pada pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli dalam Berita Acara yang telah dibacakan di persidangan tersebut merupakan keterangan Ahli yang diberikan dibawah sumpah dihadapan Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jln Gelatik No. 27 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim dari Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu karena telah mendistribusikan atau memposting/retweet Foto dan Video yang melanggar kesusilaan pada medos jenis TWITTER/X;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membuat akun TWITTER/X dengan nama akun mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07> pada tanggal

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 April 2023 pada malam hari di toko Terdakwa di Jln Adam Malik Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendistribusikan atau memposting/retweet foto dan Video yang melanggar kesusilaan pada medos jenis TWITTER/X tersebut postingan pertama pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pukul 01.00 Wib dan postingan terakhir pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa di Jln Gelatik No. 27 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa Akun TWITTER/X dengan nama mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07> berada pada Handphone REALME C55 warna abu-abu dengan IMEI 1 : 863218063999514 / 65 IMEI 2 : 863218063999506 dengan dengan EMAIL jayasatria042@gmail.com, dengan jumlah yang mengikuti sebanyak 460, Pengikut sebanyak 55 dan Postingan 34 di akun TWITTER/X milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa niat dan tujuan Terdakwa memposting/meretweet konten yang bermuatan asusila tersebut hanya untuk kepuasan sendiri untuk melihat vidio/konten porno yang bermuatan asusila di twitter/x dan untuk bertemu partner yang bisa diajak bermain sex atau satu frekuensi;
- Bahwa Terdakwa mendistribusikan dengan cara memposting konten video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan Video yang memperlihatkan alat kemaluan Terdakwa sendiri di akun Twitter mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07> milik Terdakwa tersebut kurang lebih sebanyak 3 (tiga) postingan, 1 (satu) video dan 2 (dua) foto konten alat kemaluan Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa buat dengan cara Terdakwa memfoto alat kemaluan Terdakwa dengan menggunakan handphone Terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mendistribusikan, memposting konten atau gambar dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan konten Foto dan Video yang memperlihatkan alat kemaluan laki-laki di akun Twitter mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07> milik Terdakwa tersebut dapat ditemukan/diketahui oleh pemilik akun lain atau masyarakat umum lainnya dapat melihat dan menonton video dan konten bermuatan kesusilaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar KTP atas nama Yogi Oktiaris Sandi Putra dengan NIK : 1801171410940002;
- 1 (satu) unit HP REALME C55 warna abu-abu dengan IMEI 1 : 863218063999514 / 65 IMEI 2 : 863218063999506;
- 1 (satu) akun Gmail jayasatria042@gmail.com;
- 1 (satu) akun Twitter atas nama mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07>;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jln Gelatik No. 27 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim dari Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu karena telah mendistribusikan atau memposting/retweet foto dan Video yang melanggar kesusilaan pada medos jenis TWITTER/X;
- Bahwa Terdakwa membuat akun TWITTER/X dengan nama akun mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07> pada tanggal 15 April 2023 pada malam hari di toko Terdakwa di Jln Adam Malik Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendistribusikan atau memposting/retweet foto dan Video yang melanggar kesusilaan pada medos jenis TWITTER/X tersebut postingan pertama pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pukul 01.00 Wib dan postingan terakhir pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa di Jln Gelatik No. 27 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa Akun TWITTER/X dengan nama mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07> berada pada Handphone REALME C55 warna abu-abu dengan IMEI 1 : 863218063999514 / 65 IMEI 2 : 863218063999506 dengan dengan EMAIL jayasatria042@gmail.com, dengan jumlah yang mengikuti sebanyak 460, Pengikut sebanyak 55 dan Postingan 34 di akun TWITTER/X milik Terdakwa tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendistribusikan Foto dan Video tersebut dengan cara memposting konten Foto dan Video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang memperlihatkan alat kemaluan Terdakwa sendiri di akun Twitter mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07> milik Terdakwa tersebut, kurang lebih sebanyak 3 (tiga) postingan, yaitu 1 (satu) video dan 2 (dua) foto konten alat kemaluan Terdakwa dengan cara Terdakwa memfoto alat kemaluannya dengan menggunakan handphone Terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan mendistribusikan, memposting konten atau gambar dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan konten Foto dan Video yang memperlihatkan alat kemaluan laki-laki di akun Twitter mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07> milik Terdakwa tersebut dapat ditemukan/diketahui oleh pemilik akun lain atau masyarakat umum lainnya dapat melihat dan menonton video dan konten bermuatan kesusilaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Yang memiliki muatan yang melanggar norma kesusilaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” pada pokoknya sama maksudnya dengan pengertian “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Bgl



perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa bernama yaitu **Yogi Oktiaris Sandi Putra Als Satria Als Mata Kucing Bin Aris Suarso**, dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau dengan maksud adalah perbuatan yang memang disadari dan dikehendaki sepenuhnya oleh pelaku, berarti si pelaku dalam hal ini menghendaki perbuatannya tersebut dan menginsyafi akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Perbuatan tersebut memang diniatkan begitu dan tidak secara kebetulan dan perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan bukan kewenangan si pelaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alat hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak dan kewenangan yang diberikan atas hak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, perbuatan berupa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang Terdakwa sendiri mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang tidak benar yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membuat dapat diaksesnya" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, potikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dengan menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jln Gelatik No. 27 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Rholis Sepranto dan Saksi Rachmad Amdika, S. Kom yang merupakan Tim dari Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu karena telah memposting/retweet Foto dan Video yang melanggar kesusilaan pada medos jenis TWITTER/X;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wib, sewaktu sedang melakukan kegiatan rutin berupa patroli Siber di ruangan Subdit Siber Polda Bengkulu, pada saat melakukan kegiatan patroli siber tersebut ditemukan adanya pengguna akun Twiter dengan nama akun mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07> telah memposting berupa 1 (satu) video dan 2 (dua) foto konten alat kemaluan Terdakwa sendiri untuk diketahui umum karena akun twitter mata kucing @jayya07 tersebut bersifat publik dan bisa dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari ini Senin, tanggal 11 November 2024 sekira pukul 17.30 Wib diketahui pengguna akun twitter tersebut sedang berada di Kota Bengkulu, kemudian pada pukul 17.40 Wib tim

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak menuju ke Jln Gelatik No. 27 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.00 Wib bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polda Bengkulu untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa dari tangan Terdakwa didapatkan 1 (satu) unit HP Realme C55 warna abu-abu dengan IMEI 1 : 863218063999514 / 65 IMEI 2 : 863218063999506 / 65 dan setelah dilakukan pengecekan terhadap perangkat itu benar ada akun twitter dengan nama akun mata kucing @jayya07;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat akun TWITTER/X dengan nama akun mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07> pada tanggal 15 April 2023 pada malam hari di toko Terdakwa di Jln Adam Malik Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa memfoto alat kemaluannya dengan menggunakan handphone Terdakwa sendiri, lalu membuat 1 (satu) video dan 2 (dua) foto konten alat kemaluan Terdakwa sendiri kemudian memposting konten Foto dan Video tersebut di akun Twitter mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07> milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memposting/retweet 1 (satu) video dan 2 (dua) foto konten alat kemaluan Terdakwa sendiri tersebut pada medos jenis TWITTER/X, dimana postingan pertama pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pukul 01.00 Wib dan postingan terakhir pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa di Jln Gelatik No. 27 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa postingan 1 (satu) video dan 2 (dua) foto konten alat kemaluan Terdakwa sendiri tersebut di akun Twitter mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07> milik Terdakwa tersebut dapat ditemukan/diketahui oleh pemilik akun lain atau masyarakat umum lainnya dapat melihat dan menonton video dan konten tersebut;

Menimbang, bahwa Akun TWITTER/X dengan nama mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07> berada pada Handphone REALME C55 warna abu-abu dengan IMEI 1 : 863218063999514 / 65 IMEI 2 : 863218063999506 dengan dengan EMAIL jayasatria042@gmail.com, dengan jumlah yang mengikuti sebanyak 460, Pengikut sebanyak 55 dan Postingan 34 di akun TWITTER/X milik Terdakwa tersebut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa konten berupa 1 (satu) video dan 2 (dua) foto alat kemaluan Terdakwa sendiri tersebut merupakan bentuk “Dokumen Elektronik” karena merupakan gambar/foto dan video yang dibuat disimpan dalam bentuk digital yang dapat dilihat dan ditampilkan melalui komputer atau sistem elektronik yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan perbuatan Terdakwa memposting konten Foto dan Video tersebut di akun Twitter mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07> milik Terdakwa tersebut, tidak ditujukan kepada satu orang/pihak tersebut maupun beberapa/banyak orang, akan tetapi siapa saja yang berkehendak dapat mengakses konten Foto dan Video tersebut, atau dapat diketahui pihak lain atau publik, sehingga bentuk perbuatan tersebut adalah perbuatan “membuat dapat diaksesnya” Dokumen Elektronik berupa konten Foto dan Video tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang memposting 1 (satu) video dan 2 (dua) foto alat kemaluan Terdakwa sendiri tersebut, yang didahului dengan memfoto alat kemaluannya dengan menggunakan handphone Terdakwa sendiri, merupakan bentuk perbuatan yang disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa agar Foto dan Video tersebut dapat diakses oleh orang lain, sehingga bentuk perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang disengaja oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari pihak yang berwenang dan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan bahkan sangat bertentangan dengan kesusilaan, maka menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terpenuhi melakukan dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang memiliki muatan yang melanggar norma kesusilaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Muatan melanggar kesusilaan” dalam arti luas dapat diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama;

Menimbang, bahwa menurut Ahli bernama Albert Aruan, S.H bahwa kesusilaan yang dirujuk oleh UU ITE adalah sebagaimana yang telah dijelaskan pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu melakukan perbuatan mempertunjukkan *ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual* yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Ahli tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa konten berupa 1 (satu) video dan 2 (dua) foto alat kemaluan Terdakwa sendiri tersebut, termasuk kedalam memiliki muatan mempertunjukkan ketelanjangan dan alat kelamin sehingga termasuk kedalam muatan yang melanggar norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim juga menilai bahwa unsur ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sehingga terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan istri Terdakwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa, akan turut dipertimbangkan mengingat konten yang diposting oleh Terdakwa adalah alat kelamin/kemaluan Terdakwa sendiri yang dalam hal ini telah mempunyai istri, dimana sesungguhnya yang dipermalukan/dikorbakan Terdakwa adalah diri Terdakwa sendiri dan/atau keluarganya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP REALME C55 warna abu-abu dengan IMEI 1 : 863218063999514 / 65 IMEI 2 : 863218063999506. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) akun Gmail jayasatria042@gmail.com, dan 1 (satu) akun Twitter atas nama mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07>, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dilakukan pemutusan terhadap kedua Akun tersebut sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP an. YOGI OKTIARIS SANDI PUTRA dengan NIK : 1801171410940002, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih muda, diharapkan dapat memperbaiki diri dan perilaku untuk masa depan yang lebih baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yogi Oktiaris Sandi Putra Als Satria Als Mata Kucing Bin Aris Suarso** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar norma kesusilaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar KTP an. YOGI OKTIARIS SANDI PUTRA dengan NIK : 1801171410940002;

Dikembalikan kepada terdakwa Yogi Oktiaris;

- 1 (satu) unit HP REALME C55 warna abu-abu dengan IMEI 1 : 863218063999514 / 65 IMEI 2 : 863218063999506;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) akun Gmail jayasatria042@gmail.com;
- 1 (satu) akun Twitter atas nama mata kucing @jayya07 URL : <https://twitter.com/Jayya07>.

Dilakukan pemutusan terhadap kedua Akun tersebut sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh Sahat Saur Parulian Banjarnahor, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Riswan Supartawinata, S.H dan Mohammad Iqbal, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wulandari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Siska Mariaty, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

Riswan Supartawinata, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Sahat Saur Parulian Banjarnahor, S.H., M.H.

Ttd

Mohammad Iqbal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Evi Wulandari, S.H